

0008186-66.2016.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1136/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira, 34/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Karina Roberta de Castro Ribeiro e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0008186-66.2016.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008186-66.2016.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1136/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira, 34/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Karina Roberta de Castro Ribeiro e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

KARINA ROBERTA CASTRO RIBEIRO e LORELAY MILINKI, qualificadas nos autos, foram denunciadas e estão sendo processadas como incursoas no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, c.c artigo 29, e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Devidamente citadas (fls. 276 e 279), as rés apresentaram defesa prévia (fls. 187/211 e 230/249).

A denúncia foi recebida (fls. 283/287).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogadas as rés (fls. 365/374, 498/503 e mídia).

O Ministério Público, em alegações finais, pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 584/594), ao passo que as Defesas pugnaram pela absolvição (fls. 598/622 e 623/643).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A celeuma trazida nos presentes autos passa pela integridade das testemunhas de acusação, as quais foram investigadas, a pedido do próprio Ministério Público, por terem exigido valores das rés por ocasião do flagrante.

Diante do inusitado da situação, determinei, à fl. 646, a prévia oitiva do Ministério Público sobre o pedido das Defesas no sentido de que o presente caso fosse julgado tomando com base elementos colhidos no Procedimento n. 0018119-92.2018.8.26.0320 instaurado a requerimento do GAECO-SP.

Manifestação ministerial às fls. 651/652.

Para melhor documentação do feito, determinei a juntada da petição inicial do Ministério Público e do requerimento de encerramento da medida no referido feito n. 0018119-92.2018.8.26.0320 (fls. 653/676).

Diante das graves suspeitas que pairam sobre a conduta dos investigadores, a absolvição é medida que se impõe.

De fato, o procedimento foi instaurado ante a notícia de que os policiais responsáveis pela prisão estavam exigindo a quantia de R\$ 30 mil para não prender a ré LORELAY em flagrante.

Os prints as conversas (fls. 662/663, 665, 667, 668, 669) demonstram o pedido da acusada em tempo real, enquanto estava na delegacia.

Como se verifica de fls. 675/676, ao contrário do afirmado pelo Ministério Público no terceiro parágrafo de fl. 652, não houve pedido de arquivamento da cautelar, uma vez que suas investigações prosseguiram em outros feitos.

E, de fato, os dois investigadores responsáveis pela apreensão de drogas neste feito acabaram denunciados pelo Ministério Público por outros graves fatos (proc.0003948-38.2015.8.26.0320).

Note-se que, quando da audiência de fls. 363/364, quando este magistrado ainda era juiz auxiliar desta Comarca, o próprio Promotor de Justiça concordou com a liberdade das rés, provavelmente porque estava a par do que ocorria com as investigações contra os investigadores (fl. 656).

E o inusitado do feito prossegue, pois, aqui, o Ministério Público pugna no sentido de que se dê credibilidade ao depoimento dos investigadores, enquanto os processa no feito já referido (0003948-38.2015.8.26.0320- pendente recurso contra a sentença de absolvição ali proferida).

E a D. Defesa, que aqui pugna por não se dar credibilidade a esses depoimentos, defende um dos investigadores naquele outro feito (pugnando que seja mantida a sentença de absolvição ali proferida).

Diante de conjunto probatório tão lacunoso, tendo sido levantadas substanciais suspeitas sobre o trabalho policial, a absolvição é medida de rigor, não cabendo falar em desclassificação, pois o delito do art. 28 da Lei de Drogas, no mais, estaria prescrito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER KARINA ROBERTA CASTRO RIBEIRO e LORELAY MILINKI, qualificadas nos autos, das imputações que lhes foram dirigidas, o que faço nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Transitada em julgado a sentença para Acusação e Defesa constituída (prescindível a intimação pessoal das rés, as quais são intimadas na pessoa do Defensor), efetuadas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se.

P.R.I.C.

Limeira, 02 de junho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA